

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 50/2531
อัยการ สุพรรณบุรี
นาย หนา ม อยู่ ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 76

พ.ร.บ.ราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 มาตรา 45

ความผิดฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตกับความผิดฐานนำสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำ เป็นความผิดต่อกฎหมายคนละฉบับซึ่งอาศัยเจตนาในการกระทำผิดแตกต่างกันได้ สำหรับความผิดฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองนั้น สาระสำคัญอยู่ที่การไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย จำเลยมีกัญชาไว้ในครอบครองเมื่อใด ก็เกิดเป็นความผิดสำเร็จขึ้นเมื่อนั้น ส่วนการนำกัญชาซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำย่อมเป็นความผิดเมื่อจำเลยฝ่าฝืนนำเข้าไป ซึ่งเป็นการกระทำอีกกรรมหนึ่งต่างหาก เพราะจำเลยมีเจตนาที่แยกต่างหากจากการกระทำผิดฐานแรก แม้กัญชาของกลางในความผิดทั้งสองฐานนี้เป็นจำนวนเดียวกัน ก็ตามการที่จำเลยมีกัญชาไว้ในครอบครองและนำกัญชาดังกล่าวเข้าไปในเรือนจำ จึงเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีกัญชาแห้ง 1 ห่อ หนัก 5.5 กรัม ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และนำกัญชาดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำ ขอให้

ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 26, 76, 102 พระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ.ศ. 2479 มาตรา 45, 58 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ธิบของกลางและนับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาเรื่องอื่นของศาลชั้นต้น จำเลยให้การรับสารภาพและรับว่าเป็นบุคคลคนเดียวกับจำเลยในคดีอาญาที่โจทก์ขอ ให้นับโทษต่อ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้องโจทก์ การกระทำของ จำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทลงโทษจำเลยตามพระราช บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 76 ซึ่งเป็นบทหนักจำเลยให้การรับ สารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74 คงจำคุก 1 เดือน 15 วัน และปรับ 400 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ธิบของกลาง นับโทษจำเลยต่อจากโทษในคดีอาญาที่โจทก์ขอให้นับโทษต่อ โจทก์อุทธรณ์ศาล อุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การกระทำ ของจำเลยเป็นความผิดกรรมเดียวต่อกฎหมายหลายบทหรือเป็นความผิดหลายกรรม ต่างกัน ข้อเท็จจริงตามที่โจทก์บรรยายฟ้องและจำเลยให้การรับสารภาพฟังได้ว่า ตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยมีกัญชาแห้งซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 จำนวน 1 ห่อหนัก 5.5 กรัมไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 กับจำเลยได้นำกัญชาดังกล่าวซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามมิให้นำเข้ามาหรือ เก็บรักษาไว้ในเรือนจำ เข้าไปในเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีอันเป็นการฝ่าฝืนต่อพระ ราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2479 มาตรา 45 พิเคราะห์แล้ว เห็นว่าความผิดฐานมี กัญชาไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต กับความผิดฐานนำสิ่งของต้องห้ามเข้าไป ในเรือนจำเป็นความผิดต่อกฎหมายคนละฉบับ ซึ่งอาศัยเจตนาในการกระทำผิดแตก ต่างแยกจากกันได้ สำหรับความผิดฐานมีกัญชาไว้ในครอบครองนั้นสาระสำคัญอยู่ที่ การไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย จำเลยมีกัญชาไว้ในครอบครองเมื่อใด ก็เกิดเป็น ความผิดสำเร็จขึ้นเมื่อนั้น ส่วนการนำกัญชาซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามเข้าไปในเรือนจำ

ย่อมเป็นความผิดเมื่อจำเลยฝ่าฝืนนำไปซึ่งเป็นการกระทำอีกกรรมหนึ่งต่างหาก เพราะจำเลยมีเจตนาที่แยกต่างหากจากการกระทำผิดฐานแรก แม้กัญชาของกลางในความผิดทั้งสองฐานนี้เป็นจำนวนเดียวกันก็ตาม แต่การกระทำของจำเลยก็เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน หากใช้เป็นการกระทำกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยไม่ ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์พ.ศ. 2479 มาตรา 45 อีกกระทงหนึ่ง ให้ลงโทษปรับ 400 บาท จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่งคงปรับ 200 บาท นอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทรศักดิ์-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>